

개인채무자보호법 감독업무 시행세칙

제1조(목적) 이 세칙은 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 및 기타 관계법령과 「개인채무자보호법 감독규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 금융감독원장(이하 "감독원장"이라 한다) 소관업무로 정하는 사항의 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 세칙에서 별도로 정하지 아니한 용어는 법·영·규정에서 정하는 바에 따른다.

제3조(보호감시인의 임면 통보) ① 채권추심회사가 영 제19조제7항 및 제37조제1항제9호에 따라 보호감시인 임면 사실을 감독원장에 통보할 때에는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 보호감시인을 선임(연임)할 경우 별지 제1호서식
2. 보호감시인을 해임(퇴임)할 경우 별지 제2호서식

② 대부채권매입추심업자가 법 제22조제3항, 영 제19조제7항 및 제37조제1항제9호에 따라 보호감시인 임면 사실을 감독원장에 통보할 때에는 「대부업등 감독규정 시행세칙」 제3조에 따른 임면 통보 서식을 준용한다.

제4조(미처분채권의 신고) 대부채권매입추심업자가 법 제23조제4항, 영 제37조제1항제1호에 따라 감독원장에게 신고를 하는 때에는 별지 제3호서식에 따른다.

제5조(위법사항의 보고) 채권금융회사등이 법 제29조제2항, 영 제37조제1항제2호에 따라 채권추심회사의 위법사항을 감독원장에게 보고할 때에는 별지 제4호서식에 따른다.

제6조(업무보고서) ① 영 제34조제3항제1호 및 제37조제1항제5호에 따라 업무보고서를 제출하는 경우 「신용정보업감독업무시행세칙」 제7조제1항에 따른 업무보고서 서식을 준용한다.

② 영 제34조제3항제2호 및 제37조제1항제5호에 따라 업무보고서를 제출하는 경우 「대부업등 감독규정 시행세칙」 별지 제8호서식을 준용한다.

부 칙<2024. 10. 17.>

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 10월 17일부터 시행한다.

제2조(서식에 관한 적용례) ① 제3조 제2항에 따른 서식은 이 세칙 시행일 이후에 선임(연임)되거나 해임(퇴임)된 보호감시인부터 적용한다.

② 제6조 각항에 따른 업무보고서 서식은 작성 기준일이 이 세칙 시행일 이후에 도래하는 업무보고서부터 적용한다.

보호감시인 선임통보

회사명 :

성명 (한자)	직전 근무처 및 직위	생년월일	학력 및 주요경력 ¹⁾	타담당업무 ²⁾ 및 직위	선임(연임)일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 만료일	비고

1) 학력은 고등학교 이상의 학력을 전부 기재하고, 주요 경력은 기간공백이 생기지 않도록 연월단위로 기재

2) 보호감시인 업무 외에 담당하는 직무가 있는 경우 해당 업무내용 및 직위를 기재

(붙임) 보호감시인 자격확인결과 1부. 끝.

(붙임)

보호감시인 자격확인결과

성명(한자)		직위		직전 근무처 및 직위	
심 사 항 목		심 사 결 과			비 고
1. 다음 어느 하나에 해당하는 경력이 있는지 여부 (「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 “개인채무자보호법”이라 한다) 제21조제3항제1호)					
① 「한국은행법」에 따른 한국은행 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사 등을 포함한다)에서 10년 이상 근무한 경력 ② 금융 또는 법학 분야에서 석사 이상의 학위를 취득한 사람으로서 공인된 연구기관이나 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 연구원 또는 조교수 이상으로 5년 이상 근무한 경력(학위를 취득하기 전 경력을 포함한다) ③ 「변호사법」에 따른 변호사 자격을 취득한 후 해당 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력 ④ 기획재정부, 금융위원회, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 증권선물위원회 또는 같은 법에 따른 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다)에서 5년 이상 근무한 경력 ⑤ 「감사원법」에 따른 감사원에서 5년 이상 근무한 경력					
2. 다음 어느 하나에 해당하는 결격사유가 있는지 여부 (개인채무자보호법 제21조제3항제2호)					
① 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인 ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 자 ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자 ⑤ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 ‘신용정보법’이라 한다) 또는 그 밖의 법령에 따라 해임되거나 면직된 후 5년이 지나지 아니한 자 ⑥ 신용정보법 또는 그 밖의 법령에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 법인이나 회사의 임직원이었던 자(그 취소사유의 발생에 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자만 해당한다)로서 그 법인 또는 회사에 대한 취소가 있는 날부터 5년이 지나지 아니한 자 ⑦ 신용정보법 제27조제2항제2호에 따른 위임직채권추심인이었던 자로서 등록이 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자 ⑧ 재임 또는 재직 중이었더라면 이 법 또는 그 밖의 법령에					

따라 해임권고(해임요구를 포함한다) 또는 면직요구의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있었던 날부터 5년(통보가 있었던 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과한 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 지나지 아니한 사람		
3. 최근 5년간 이 법이나 금융관계법령(「금융회사의 지배 구조에 관한 법률」에 따른 금융관계법령을 말한다)을 위반하여 금융위원회나 금융감독원의 장(이하 “금융감독원장”이라 한다)으로부터 주의 또는 주의 요구 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것 (개인채무자보호법 제21조제3항제3호)		
4. 개인채무자보호법 제21조제3항제1호라목의 경력이 있는 사람의 경우에는 해당 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지난 사람일 것 (개인채무자보호법 제21조제3항제4호)		
5. 다음 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하는 직무를 담당 하는지 여부 (개인채무자보호법 시행령 제19조제6항) ① 자산운용에 관한 업무 ② 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제10호에 따라 채권추심업자가 수행하는 업무 및 그 부수업무		
종 합 의 견		
20 년 월 일 ○○○신용정보 보호감시인 ○○○ (인) ○○○신용정보 대표이사 ○○○ (인)		

첨부서류 : 1) 이력서

2) 이사회 결의서 사본

※ 사본인 서류는 내용이 원본과 동일함을 확인필

<별지 제2호 서식>

보호감시인 해임(퇴임)통보

회사명 :

성명 (한자)	직위	생년월일	선임(연임)일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	해임(퇴임)일	해임(퇴임) 사유	비고

<별지 제3호 서식>

개인금융채권 미처분 신고서			
신고인	① 명칭(상호)		② 대표자 성명
	③ 법인등록번호		④ 전화번호(영업소)
	⑤ 소재지		
	⑥ 기존 대부업 등록번호		⑦ 대부채권매입추심업자 지위 상실사유·상실일
당사는 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」 제23조제4항에 따라 <붙임>과 같이 미처분 개인금융채권을 신고합니다. 붙 임 : 미처분 개인금융채권 내역. 끝. 20 년 월 일 신청인 인			

(붙 임)

(붙임)

미처분 개인금융채권 내역

(단위 : 원)

연번	채무자	채무금액 및 이자율	만기 (연체여부)	채권 양도기관	상속포기 확정일*

* 개인채무자보호법 시행령 제21조 제2항상 처분하지 않을 수 있는 경우(개인금융채무자가 사망하고 그 채무에 대하여 상속인의 상속포기 사실이 확인되는 경우)의 미처분 사유 발생 시점

(붙임) 상속포기 심판문 또는 이에 준하는 채권의 미처분사유 관련 증빙서류. 끝.

<별지 제4호 서식>

<u>위반사항의 보고</u>	
위반 회사명	
위반행위의 구체적 내용	
근거 법령	
위반 횟수	
시정 요구내용 및 시정 요구일	
그 밖에 위반행위의 보고와 관련하여 필요한 사항	
「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」 제29조 제2항에 따라 위와 같이 보고합니다. 20 년 월 일 보고자 _____서명 또는 인 금융감독원장 귀하	
※ 첨부서류 1. 위반행위의 내용을 확인할 수 있는 서류 1부	수수료
	없음